

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT
DAN
PT MITRA TEKNO MADANI
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN GERAJ PENJUALAN EFEK REKSA DANA**

Nomor PNMIM: 006/PKS/MTM/II/25
Nomor MTM : 002/PKS/MTM/II/25

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh lima (**17-02-2025**), telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan GeraJ Penjualan Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

1. **PT PNM Investment Management**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan akta No. 23 tanggal 7 Mei 1996 dibuat dihadapan Dr. Widjojo Wilami SH., Notaris di Jakarta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996 sebagaimana terakhir diubah dengan akta Nomor 28 tanggal 14 April 2022 dibuat dihadapan Hadijah S.H., Notaris di Jakarta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 2022 Tambahan No. 15493/2022, berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1), Karet – Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh **Ade S. Djajanegara** dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama PT PNM Investment Management** oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT PNM Investment Management** yang untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. **PT MITRA TEKNO MADANI**, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Menara PNM Lt. 11 JL. Kuningan Mulia No. 9F Kuningan centre Lot 1 (Kav 1) Karet-Setiabudi Jakarta Selatan 12920 sesuai dengan anggaran dasarnya pendiriannya sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tekno Madani No. 02, tertanggal 04 April 2012 dan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 06 tertanggal 04 Oktober 2023, dalam hal ini diwakili oleh **Asri Joni Hutasuhut** selaku **Direktur Utama** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT MITRA TEKNO MADANI, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" secara Bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Manajer Investasi yang memasarkan Reksa Dana dan bermaksud untuk menyediakan platform produk investasi secara elektronik untuk nasabahnya dan telah memperoleh ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Manajer Investasi di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep.01/PM/MI/98 tanggal 27 Januari 1998;

T
M

Asri Joni Hutasuhut
W

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha sebagai yang bergerak dalam bidang jasa manajemen sistem informasi dan teknologi (IT system);
3. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk menjadi Gerai Reksa Dana dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA bermaksud menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Gerai Reksa Dana dari PIHAK PERTAMA;
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama penyediaan layanan Gerai Penjualan Efek Reksa Dana sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/SEOJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Penjualan Efek Reksa Dana di Gerai Penjualan Efek Reksa Dana.
5. Bahwa PIHAK KEDUA sepakat melalui Aplikasi PIHAK KEDUA untuk menjadi wadah yang menghubungkan pengguna Aplikasi PIHAK KEDUA untuk melakukan pembukaan rekening Efek Reksa Dana, penempatan atau investasi di atau pembelian unit Reksa Dana dan pencairan atau penjualan kembali unit Reksa Dana melalui Sistem PIHAK PERTAMA.
6. Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat untuk memberikan informasi produk-produk Reksa Dana kepada PIHAK KEDUA dan/atau Pengguna Aplikasi PIHAK KEDUA secara regular.
7. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam pembukaan rekening Efek Reksa Dana, pembelian unit Reksa Dana, penjualan kembali unit Reksa Dana dan pengalihan unit Reksa Dana melalui Aplikasi PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini berdasarkan asas saling menguntungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

P E N G E R T I A N

1. *Application Programming Interface* (API) adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
2. Aplikasi PIHAK KEDUA adalah PNMDigi milik PIHAK KEDUA.
3. Bank Kustodian adalah Lembaga yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif/KIK yang bertugas menjalankan kegiatan penyimpanan, pengadministrasian dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Fund Fact Sheet* adalah laporan bulanan yang disiapkan oleh Manajer Investasi suatu Reksa Dana dan didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Nasabah.
5. Gerai atau Gerai Penjualan Efek Reksa Dana adalah tempat penjualan Efek Reksa Dana, yang dibuka berdasarkan kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pihak lain yang memiliki jaringan usaha luas dalam kegiatan usahanya.
6. Hari Bursa adalah hari dimana perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia berlangsung dan melakukan kegiatannya.
7. Hari Kerja adalah Senin sampai dengan Jumat selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, dimana perusahaan Efek beroperasi.

8. Kode Otentikasi (OTP) adalah kode untuk melakukan verifikasi apakah seseorang itu adalah orang yang berhak untuk melakukan akses terhadap sebuah akun.
9. Kontrak Investasi Kolektif atau "KIK" adalah kontrak investasi kolektif yang dibuat dan ditandatangani antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sehubungan dengan penerbitan Reksa Dana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Layanan Elektronik adalah sistem komputer yang disediakan oleh PARA PIHAK (termasuk tetapi tidak terbatas kepada layanan atau akses informasi melalui perangkat lunak dari PARA PIHAK) dengan tujuan untuk menyampaikan Pesanan dari investor agar dapat melakukan Transaksi.
11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Nasabah adalah karyawan PNM Grup yang telah membuka Rekening Efek Reksa Dana melalui aplikasi PIHAK KEDUA dan telah memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana yang dipasarkan berdasarkan Perjanjian ini.
13. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.
14. Pejabat Berwenang adalah Direksi dan karyawan dari masing-masing Pihak yang ditunjuk untuk mewakili, menerima dan melakukan transaksi terkait dengan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
15. Pembelian (*Subscription*) adalah pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan atas Reksa Dana yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA dan ditawarkan kepada nasabah PIHAK KEDUA.
16. Pembukaan Rekening adalah pembukaan rekening Reksa Dana yang dilakukan oleh Pengguna Aplikasi PIHAK KEDUA.
17. Pemegang Unit Penyertaan adalah nasabah yang telah memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana
18. Penjualan Kembali (*Redemption*) adalah penjualan sebagian/seluruh Unit Penyertaan yang sudah tercatat dalam portofolio Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.



19. Produk Investasi adalah seluruh produk Reksa Dana yang dikelola dan dipasarkan oleh PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA sebagai Gerai.
20. Prospektus adalah dokumen yang memuat informasi terkini yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu secara berkala baik dalam bentuk tertulis maupun bentuk Softcopy sehubungan dengan Reksa Dana, dimana Unit Penyertaan dalam Reksa Dana tersebut ditawarkan, termasuk setiap tambahan atau perubahannya di kemudian hari.
21. Rekening Reksa Dana adalah rekening milik Reksa Dana terkait di bank yang dibuka berdasarkan instruksi dari PIHAK PERTAMA kepada Bank Kustodian atas nama Reksa Dana. Rekening ini akan digunakan untuk proses transaksi-transaksi investasi Reksa Dana sehubungan dengan Perjanjian ini.
22. Rekonsiliasi Data adalah proses penyesuaian data-data yang dimiliki oleh PARA PIHAK melalui jaringan penghubung berdasarkan catatan yang bentuknya telah disepakati.
23. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi, berdasarkan UU Pasar Modal No.8/1995.
24. Sistem PIHAK PERTAMA adalah sistem back-end yang menyediakan layanan transaksi Reksa Dana baik pembukaan rekening Efek Reksa Dana, penempatan atau investasi di atau pembelian unit Reksa Dana dan pencairan atau penjualan kembali melalui integrasi API (Application Programming Interface) yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
25. Transaksi adalah Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan Kembali dan Transaksi Pengalihan.
26. Transaksi Pembelian adalah transaksi dimana Nasabah melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.
27. Transaksi Penjualan Kembali adalah transaksi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian/seluruh atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
28. Transaksi Pengalihan adalah transaksi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan sebagian/seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana.
29. Unit Penyertaan berarti satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio Reksa Dana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memberikan landasan kerjasama bagi PARA PIHAK sebagai penyedia, penyebaran informasi reksa dana, pembelian, pengalihan



serta penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana kepada dan dari nasabah yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama melalui sistem elektronik online.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa PIHAK PERTAMA sebagai MANAJER INVESTASI menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Gerai dalam rangka kerja sama penyediaan layanan gerai penjualan Efek Reksa Dana oleh PIHAK PERTAMA melalui Aplikasi PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada Nasabah.
2. Perjanjian ini juga memuat pengaturan hak dan kewajiban PARA PIHAK serta mekanisme pemasaran Efek Reksa Dana oleh Gerai Penjualan Efek Reksa Dana.
3. Perjanjian ini beserta segala perubahan merupakan perjanjian di antara PARA PIHAK dan Perjanjian ini membatalkan dan mengganti semua Perjanjian Gerai di antara PARA PIHAK yang ada sebelum berlakunya Perjanjian ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menginformasikan segala informasi yang diperlukan berkaitan dengan Reksa Dana untuk selanjutnya yang akan ditampilkan pada aplikasi.
5. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kegiatan promosi atas kerja sama baik masing-masing maupun bersama-sama melalui metode promosi yang disepakati PARA PIHAK untuk meningkatkan jumlah Nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk bertransaksi Reksa Dana melalui Aplikasi PIHAK KEDUA dan jumlah dana yang diinvestasikan pada Reksa Dana yang selanjutnya akan dicantumkan di dalam Surat Konfirmasi Transaksi; dan
6. Dalam hal terjadi masalah pada sistem salah satu Pihak, Pihak yang mengalami masalah tersebut wajib segera menyampaikan masalah tersebut kepada Pihak lainnya.

PASAL 4 INFORMASI REKSA DANA

1. PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa calon Nasabah dan/atau Nasabah telah membaca dan memahami informasi berkenaan dengan Reksa Dana yang akan dibeli melalui aplikasi PIHAK KEDUA yang tercantum dalam Prospektus dan Fund Fact Sheet serta memastikan calon Nasabah telah melakukan pembukaan rekening Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang diperlukan dengan benar.
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan informasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA mengenai Prospektus dan Fund Fact Sheet untuk dibaca dan dipahami oleh calon Nasabah dan/atau Nasabah berkenaan dengan Reksa Dana yang akan dibeli melalui aplikasi PIHAK KEDUA.



3. Reksa Dana merupakan produk investasi yang dikelola dan merupakan produk milik PIHAK PERTAMA dan tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah atas penempatan atau investasi pada suatu instrumen keuangan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, maka Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Menerima atau menolak sebagian maupun seluruh transaksi, yaitu Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan Kembali dan Transaksi Pengalihan, atas Reksa Dana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi penolakan maka alasannya akan diberitahukan melalui surat elektronik (e-mail) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang akan diteruskan dan memberitahukan penolakan dimaksud kepada Nasabah.
- b. Melakukan kegiatan publikasi dan pemasaran Reksa Dana secara bersama-sama melalui Aplikasi PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Menyediakan seluruh dokumentasi dalam bentuk data maupun informasi, yang terkini, terkait informasi Reksa Dana yang akan dijual melalui Aplikasi PIHAK KEDUA, sebagai berikut:
 - I. *Prospektus*;
 - II. *Fund Fact Sheet*;
- b. Memastikan bahwa ketersediaan dokumentasi, data, dan/atau informasi yang disediakan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang disediakan dalam Bahasa Indonesia dan merupakan informasi terkini yang benar, tidak menyesatkan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
- c. Bertanggung jawab atas identifikasi dan verifikasi calon nasabah, kegiatan pembukaan rekening secara elektronik pada Pembelian (*Subscription*) dan Penjualan Kembali (*Redemption*) Unit Penyertaan secara elektronik atas Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi;
- d. Melakukan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta dengan ketentuan pelaksanaan dan perubahannya (apabila ada);

FA TH

h-1 2023

- e. Menyediakan Pejabat Yang Berwenang (PIC) yang sewaktu-waktu dapat dihubungi oleh PIHAK KEDUA dan/atau Nasabah terkait dengan Perjanjian ini serta terkait dengan Produk Investasi;
- f. Menindaklanjuti dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap keluhan atau pengaduan Nasabah berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana dan layanannya yang diterima melalui PIHAK PERTAMA melalui Aplikasi PIHAK KEDUA.
- g. Melakukan integrasi sistem dan/atau API untuk kebutuhan integrasi sistem dengan PIHAK PERTAMA.
- h. Menyediakan informasi sehubungan dengan produk Reksa Dana, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi kepada PIHAK KEDUA secara tertulis sesuai dengan Perjanjian ini atau dalam perubahan yang tertuang di dalam Addendum (bila terdapat perubahan) yang akan digunakan untuk kepentingan aktivitas Perjanjian ini.
- i. Membayarkan biaya administrasi bank berdasarkan laporan transaksi berhasil setiap bulannya.
- j. Menjalankan proses administrasi atas kegiatan investasi di Reksa Dana yang dilaksanakan oleh Nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan melalui Aplikasi yang telah terhubung dengan sistem PIHAK PERTAMA sesuai dengan instruksi dari PIHAK KEDUA, yang terdiri dari Pembukaan Rekening, Transaksi Pembelian dan/atau Transaksi Penjualan Kembali dan/atau Transaksi Pengalihan.
- k. Melakukan pembayaran atas biaya administrasi BANK kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini dengan tepat waktu.
- l. Menjaga citra dan nama baik PIHAK KEDUA.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dengan tetap memperhatikan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- 1. Hak PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Memperoleh integrasi sistem dan/atau API yang terkoneksi dengan PIHAK PERTAMA.
 - b. Menerima pembayaran atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 PKS ini.
 - c. Mendapatkan pengarahan dari PIC yang berkompeten terkait keperluan data, konfirmasi bisnis proses dan verifikasi aplikasi.
 - d. Menerima informasi secara berkala dari PIHAK PERTAMA sehubungan dengan produk Reksa Dana, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi secara tertulis sesuai dengan

7

11/11/2023

Perjanjian ini atau dalam perubahan yang tertuang di dalam Addendum (bila terdapat perubahan) yang akan digunakan untuk kepentingan aktivitas Perjanjian ini.

e. Berhak menonaktifkan/menghentikan pengoperasian sementara dan/atau permanen dalam hal:

- 1) Mengalami mengalami gangguan atau menghentikan aplikasi karena sesuatu hal atas penghentian tersebut PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuan secara resmi baik tertulis maupun lisan kepada PIHAK PERTAMA;
- 2) Terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian;
- 3) Tidak terpenuhinya Hak PIHAK KEDUA/Wanprestasi;
- 4) Penyalahgunaan Aplikasi PNMDigi Karyawan oleh PIHAK PERTAMA dalam kaitannya dengan penggunaan fitur aplikasi; dan
- 5) PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dan memproses transaksi yang melanggar Undang-Undang Negara Indonesia.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Memastikan Aplikasi PIHAK KEDUA terhubung dengan sistem PIHAK PERTAMA sebagai wadah yang menghubungkan Nasabah untuk melakukan Pembukaan Rekening, dan/atau Transaksi Pembelian dan/atau Transaksi Penjualan Kembali dan/atau Transaksi Pengalihan Reksa Dana melalui Aplikasi.
- b. Menyediakan data Pengguna Aplikasi PIHAK KEDUA atau calon Nasabah yang diperlukan sehubungan dengan Pembukaan Rekening Efek Reksa Dana kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Melaksanakan pengiriman dana kepada Bank Kustodian atas instruksi Transaksi Pembelian yang diberikan oleh Nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan dengan sistem bulk dari seluruh Nasabah yang melakukan Transaksi Pembelian, setiap Hari Bursa.
- d. Menampilkan informasi secara jelas, lengkap serta memadai tentang Reksa Dana yang ada sebagaimana tercantum dalam Prospektus dan/atau brosur yang didistribusikan oleh PIHAK PERTAMA, dalam Bahasa Indonesia atau jika dalam Bahasa asing lain yang disepakati bersama, melalui media elektronik, mengenai:
 - I. Informasi bahwa Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh PARA PIHAK, sehingga PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana;
 - II. Investasi pada Reksa Dana merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada PIHAK PERTAMA dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan;
 - III. Jenis Reksa Dana dan risiko yang melekat pada produk Reksa Dana termasuk kemungkinan kerugian nilai yang diderita oleh pemegang Unit Penyertaan akibat

AA TH

1
1
90

berfluktuasinya NAB sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasarinya.

- IV. Informasi lain yang relevan seperti perihal mengenai Bank Kustodian, surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian sebagai tanda bukti yang sah atas kepemilikan Unit Penyertaan.
- e. Memiliki unit kerja dan/atau fungsi yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dari PIHAK KEDUA.
 - f. Memberikan garansi kepada PIHAK PERTAMA atas pekerjaan selama 3 (tiga) bulan terhitung setelah tanggal Berita Acara Serah Terima
 - g. PIHAK KEDUA wajib menjaga citra dan nama baik PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

LARANGAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan membuat suatu perkiraan atau representasi atau memberi suatu jaminan sehubungan dengan Reksa Dana, selain dari yang termuat di dalam Prospektus dan materi-materi terbaru yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan didistribusikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilarang memberikan informasi yang menyesatkan, pernyataan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap, janji-janji apapun termasuk namun tidak terbatas memberikan suatu pernyataan dalam bentuk apa pun yang menjanjikan untuk memberikan suatu keuntungan selain yang tercantum dalam Prospektus dan/atau dokumen resmi tertulis dari PIHAK PERTAMA sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, termasuk pernyataan tentang jaminan keuntungan yang mungkin diperoleh Nasabah atas investasinya pada Reksa Dana.

PASAL 8

LAYANAN ELEKTRONIK

1. Seluruh Transaksi oleh Nasabah akan di proses oleh PIHAK PERTAMA dengan mempergunakan formulir/aplikasi termasuk instruksi melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di bawah, yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam dokumen keterbukaan dan/atau dokumen penawaran yang relevan lainnya.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan persyaratan kepada PIHAK KEDUA untuk mengingatkan nasabah untuk bertanggung jawab atas keamanan dan penyimpanan nomor rekening efek serta setiap dan semua kata kunci (*password*), identifikasi, dan kode lainnya yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Nasabah dengan tujuan

TH

TH

memungkinkan Nasabah untuk mengakses Layanan Elektronik dan rekening efek ("Kode").

3. Dengan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengandalkan tanda tangan elektronik dan/atau masukan Kode OTP yang tepat untuk memastikan bahwa setiap Pesanan yang disampaikan melalui PIHAK PERTAMA adalah berasal dari nasabah Aplikasi PIHAK KEDUA dan untuk bertindak berdasarkan asumsi tersebut.
4. PIHAK KEDUA akan mensyaratkan Nasabah dari Aplikasi PIHAK KEDUA untuk bertanggung jawab penuh atas setiap instruksi yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA melalui penggunaan Layanan Elektronik walaupun Pesanan tersebut mungkin telah diberikan oleh pihak ketiga dengan atau tanpa kewenangan untuk memberikan instruksi atau instruksi atas nama nasabah.
5. Konfirmasi atas aktivitas Transaksi sebagaimana dimaksud pasal ini (untuk selanjutnya disebut Dokumen Konfirmasi Transaksi), diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Nasabah selaku Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.
6. Transaksi dan penyampaian dokumen termasuk Dokumen Konfirmasi Transaksi dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh PARA PIHAK. PARA PIHAK wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Nasabah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan melindungi kepentingan Nasabah yang beritikad baik serta memastikan Nasabah telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan PARA PIHAK.
7. Dalam hal instruksi yang disampaikan oleh Nasabah dari Aplikasi PIHAK KEDUA tidak asli atau palsu, tipuan, meragukan atau keliru ada sepenuhnya pada Nasabah, dan PIHAK PERTAMA akan mensyaratkan Nasabah untuk menyetujui bahwa Nasabah akan menjamin PARA PIHAK dan pegawai-pegawainya atas setiap kerugian yang dialami oleh PARA PIHAK atau pegawai-pegawainya yang timbul akibat sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan sehubungan dengan instruksi yang diberikan atau dianggap dilakukan oleh Nasabah atau orang yang dikuasakan olehnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Hilangnya Kode atau penggunaan Kode yang tidak sah;
 - b. Penggunaan atau akses yang tidak sah terhadap Layanan Elektronik;
 - c. Pemalsuan tanda tangan elektronik nasabah;
 - d. Adanya keterlambatan, kesalahan, kegagalan atau kehilangan akses atau tidak tersedianya Layanan Elektronik dengan alasan apapun.

PASAL 9

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** akan mengenakan biaya administrasi BANK sebesar Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) pertransaksi.




2. Pembayaran dilakukan secara *reimburse* setiap 6 (enam) setelah **PIHAK PERTAMA** menerima dokumen tagihan (foto copy PKS dan surat reimburse) dari **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** dapat mengenakan biaya sharing fee dengan besaran yang disepakati **PARA PIHAK**.
4. Mengenai skema pembayaran imbalan jasa akan dijabarkan pada Lampiran 2 dari Perjanjian ini.
5. **PARA PIHAK** mengerti dan menyetujui bahwa segala kewajiban perpajakan yang timbul akibat perjanjian ini mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. Semua pembayaran kepada PIHAK KEDUA ditunjukkan kepada :
Nama : PT BANK MANDIRI INDONESIA
No. Rekening : 122.00.2122222.2
Atas nama : PT. MITRA TEKNO MADANI
7. Ketentuan perpajakan dalam Perjanjian ini dapat diubah sewaktu-waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
8. Pengakhiran Perjanjian ini sebelum habisnya jangka waktu Perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak menghapuskan kewajiban perpajakan **PARA PIHAK**.

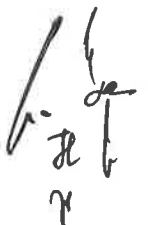
PASAL 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan saling menjamin satu dengan lainnya pada saat ditandatanganinya Perjanjian bahwa:

1. PARA PIHAK adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh orang-perorangan yang mempunyai kecakapan dan kewenangan untuk bertindak termasuk penggantinya yang sah, terkait untuk melaksanakan semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing PIHAK serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing PIHAK dalam menjalankan perusahaannya.
3. PARA PIHAK diwakili oleh orang yang mempunyai hak dan wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian, dan juga setiap semua pengganti dari orang-orang tersebut akan diberitahukan kepada Pihak lainnya dan akan memperoleh semua tindakan korporasi yang sah yang diperlukan untuk mengikat masing-masing PIHAK.
4. PARA PIHAK telah melakukan tindakan yang wajar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap masing-masing PIHAK untuk mengetahui identitas dan profil Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah dan dan Program APU PPT dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Tk



5. Masing-masing PIHAK akan membebaskan pihak lainnya dari tuntutan hukum, kerugian, biaya/ongkos atas kelalaian/kesalahan atau pelanggaran persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK.
6. PARA PIHAK menjamin bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik, jujur dan sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
7. PARA PIHAK menjamin bahwa sepanjang pengetahuannya, keterangannya dan keyakinannya, semua informasi yang diberikan kepada Pihak lainnya sebelum dan selama jangka waktu Perjanjian adalah akurat dan dengan cara apapun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
8. PARA PIHAK menjamin bahwa individu yang melaksanakan dan/atau menandatangani Perjanjian ini telah sesuai dalam segala hal baik berkenaan dengan kewenangannya dan kualifikasinya untuk melaksanakan dan/atau menandatangani Perjanjian ini.
9. PARA PIHAK menjamin bahwa sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan Perjanjian oleh PARA PIHAK hanya akan dipergunakan untuk kepentingan PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini dan tidak untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah hukum Indonesia.
10. PARA PIHAK menjamin bahwa sistem yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan Perjanjian. Dalam hal terjadi kerusakan atau gangguan pada sistem yang dapat berdampak pada pelaksanaan Perjanjian, Pihak yang mengalami tersebut wajib segera menginformasikan kerusakan atau gangguan pada sistem tersebut pada Pihak lainnya dan melakukan perbaikan atas sistem tersebut. Masing-masing Pihak sepakat untuk melakukan penelitian dan membantu Pihak lainnya untuk mencari solusi penyelesaian terhadap gangguan tersebut dan melakukan upaya-upaya perbaikan sebagai berikut:
 - a. Bersama-sama meneliti untuk mencari tahu penyebab gangguan yang harus dilakukan setelah pemberitahuan baik lisan maupun tertulis dari Pihak yang pertama kali menyadari terjadinya gangguan kepada Pihak lainnya;
 - b. Setelah penyebab gangguan ditemukan, Pihak yang bersangkutan akan melakukan upaya yang optimal untuk menanggulangi gangguan dimaksud;
 - c. Pihak yang bersangkutan akan segera memberitahukan kepada Pihak lainnya apabila sistem yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini telah kembali beroperasi secara normal.

Pasal 11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PEMASARAN

1. Masing-masing Pihak dengan ini memberikan Pihak lainnya hak bebas royalti, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan secara terbatas untuk menggunakan merek, nama dagang, logo, konten Aplikasi, dan tanda dan nama pembeda lain secara terbatas ("Hak

FAH

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Kekayaan Intelektual”), yang disetujui oleh Pihak pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut, terbatas hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian dan pemasaran atas Perjanjian baik melalui media cetak atau media elektronik atau dalam bentuk lainnya.

2. Masing-masing Pihak tidak akan diperbolehkan untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak lainnya untuk kepentingan lain selain daripada yang pelaksanaan Perjanjian yang telah disetujui oleh Pihak pemilik Hak Kekayaan Intelektual.
3. Masing-masing Pihak akan tetap memperoleh kepemilikan dari masing-masing Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada dan tidak melakukan pengalihan atas hal tersebut berdasarkan Perjanjian.
4. Segala bentuk modifikasi, eksploitasi atau pengembangan atas materi pemasaran yang mengandung Hak Kekayaan Intelektual di dalamnya yang dilakukan oleh salah satu Pihak wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran termasuk namun tidak terbatas pada tata cara melakukan pemasaran, materi pemasaran dan biaya yang dikeluarkan oleh PARA PIHAK dalam rangka pemasaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing Pihak, kecuali jika disepakati sebaliknya.

PASAL 12

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK setuju untuk tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan, penyebaran atau pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga manapun untuk tujuan apapun selain untuk kepentingan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya kecuali jika informasi tersebut:
 - a. Telah atau sudah menjadi pengetahuan umum selain karena pelanggaran Perjanjian atau sebagai akibat pengungkapan oleh salah satu pihak; atau
 - b. Pihak penerima informasi rahasia dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah berada dalam penguasaannya atau dalam berkasnya sebelum diterima dari pihak pemilik informasi rahasia; atau
 - c. Diharuskan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, peraturan perundangan oleh Badan Pemerintahan yang berwenang atau pihak berwenang lainnya.
2. Dalam hal pihak penerima informasi menjadi wajib untuk membuka informasi rahasia karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau karena diperintahkan oleh pihak atau Lembaga yang berwenang, maka pihak penerima informasi akan menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pemilik informasi. Sehubungan dengan kewajiban untuk mengungkapkan informasi rahasia karena perintah dari pihak atau Badan Pemerintah yang berwenang, maka Pihak penerima informasi akan memberikan pemberitahuan sesegera mungkin kepada Pihak pemilik informasi, sehingga

SA TH

14
8

Pihak pemilik informasi dapat melakukan tindakan hukum yang diperlukan seperti sanggahan atau keberatan kepada pihak atau Badan Pemerintahan tersebut.

3. Masing-masing Pihak akan memastikan bahwa seluruh persetujuan yang diperlukan telah diperoleh agar data dan informasi Pemegang Unit Penyertaan diterima dan dapat diproses secara sah menurut hukum oleh Pihak lainnya sesuai dengan syarat-syarat dari Perjanjian ini.
4. Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 13 Perjanjian ini akan tetap berlaku terlepas dari keputusan dan/atau berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 13

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

1. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas risiko kerugian yang dialami Nasabah yang melakukan investasi dalam Reksa Dana termasuk risiko fluktuasi harga yang terjadi atas Reksa Dana dan risiko atas pengelolaan Reksa Dana kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian mana yang timbul disebabkan karena kelalaian yang nyata dari PIHAK tersebut.
2. Kelalaian yang disebabkan PARA PIHAK menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan ganti rugi apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini disebabkan oleh *Force Majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perjanjian ini.

PASAL 14

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Setiap kerugian yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK dengan menetapkan dasar pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK menjadi tanggung jawab PIHAK tersebut.
2. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK secara proporsional dan akan ditentukan secara musyawarah untuk mufakat secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

AA FH

7

PASAL 15
KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut, yaitu kejadian atau peristiwa peperangan (yang dideklarasikan), huru-hara, sabotase, pemberontakan, bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya), wabah penyakit, kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang), pemogokan umum, perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah atau instansi terkait, yang dapat mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian ini.
2. Dalam hal ini terjadinya *force majeure* tersebut, maka pihak yang terkena wajib segera memberitahukan keadaan *force majeure* tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa terhitung terjadinya keadaan *force majeure*.
3. Apabila dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, pihak yang menerima pemberitahuan tidak menanggapi, maka akan dianggap bahwa peristiwa tersebut telah diketahuinya.
4. Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan terjadinya *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya, dan pihak yang mengalami *force majeure* tersebut tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

1. Seluruh komunikasi, pemberitahuan, persetujuan, pengesampingan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini ("Pemberitahuan") harus dibuat secara tertulis dan akan dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya apabila (a) disampaikan secara langsung, (b) dikirimkan melalui faksimili (bukti penerimaan diperlukan), (c) dikirim melalui alamat surat elektronik (e-mail) atau (d) dikirimkan melalui jasa pengiriman yang diakui (bukti penerimaan diperlukan), dalam setiap pengiriman akan dikirimkan kepada alamat, alamat surat elektronik (e-mail) dan nomor faksimili sebagaimana disebutkan di bawah ini (atau pada alamat, alamat surat elektronik (e-mail) atau nomor faksimili lainnya sebagaimana diajukan oleh suatu PIHAK melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sesuai dengan Pasal ini):



PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt. 15 JL. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan centre Lot 1 (Kav 1) Karet-Setiabudi
Jakarta Selatan 12920
Up. Marketing retail
Telp : 021-2511395
Faks : 021-2511385

PT Mitra Tekno Madani

Menara PNM Lt. 11 JL. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan centre Lot 1 (Kav 1) Karet-Setiabudi
Jakarta Selatan 12920
Up. Bisnis dan Pelayanan
Telp : 021 - 57939146 /47
Fax : 021 - 22907158
Email : office@mtm.co.id

2. Kecuali apabila terdapat bukti bahwa Pemberitahuan telah diterima lebih awal, maka suatu Pemberitahuan dianggap telah diberikan apabila:
 - a. disampaikan secara langsung atau melalui kurir, apabila dikirimkan ke alamat sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dan dibuktikan dengan tanda terima atas Pemberitahuan tersebut;
 - b. disampaikan melalui faksimili, apabila konfirmasi bahwa atas pengiriman telah dicatat dalam mesin faksimili pengirim; dan/atau
 - c. disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimaan melalui telepon).
3. PARA PIHAK berhak untuk mengubah alamat, alamat surat elektronik (e-mail) dan nomor faksimili sebagaimana disebutkan pada ayat 1 Pasal ini di atas dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan pada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

PASAL 17**HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Perjanjian ini ditafsirkan menurut dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan menggunakan peraturan BAPMI yang berlaku.



PASAL 18
PEMBAJAKAN KARYAWAN

PARA PIHAK menyetujui bahwa selama jangka waktu Perjanjian dan untuk masa dua belas (12) bulan setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini tidak akan secara langsung atau tidak langsung menawarkan/menerima karyawan dan/atau konsultan dari salah satu pihak (dengan status dan/atau bentuk kerja apapun) yang terlibat dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak karyawan dimaksud terikat. Terhadap pelanggaran ketentuan ini maka pihak yang kehilangan karyawan berhak mendapat kompensasi sebesar lima puluh (50) kali pendapatan kotor perbulan karyawan tersebut.

PASAL 19
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan/atau sejak tanggal 17-02-2025 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 18-02-2026 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh enam);
2. Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ayat 1 Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kebutuhan.
3. Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ayat 1 Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap tahun sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 20
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

1. Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan tidak pernah dan/atau menjanjikan memberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Komisaris, Direksi, Karyawan Para Pihak, dan Pihak Perantara/Perekomendasi, pemberian dalam bentuk uang dan/atau yang lain yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan keuntungan pribadi yang berakibat langsung atau tidak langsung pada pelaksanaan Perjanjian, baik sebelum, pada saat, selama dan/atau setelah dibentuknya kerjasama Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
2. Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan tidak pernah menerima permintaan secara langsung maupun tidak langsung dan/atau janji dari Komsaris, Direksi, Karyawan Para Pihak, dan Pihak Perantara/Perekomendasi, pemberian dalam bentuk uang dan/atau



yang lain yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan keuntungan pribadi yang berakibat langsung atau tidak langsung pada kondisi pelaksanaan kerjasama, baik sebelum, pada saat, selama dan/atau setelah dilakukannya kerjasama.

3. Bahwa apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana hal tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka Pihak yang melanggar bersedia untuk menerima konsekuensi sebagaimana yang ditetapkan Pihak lainnya namun tidak terbatas pada dilakukannya evaluasi sampai dengan pemutusan hubungan kerjasama.

PASAL 21

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri secara seketika oleh salah satu pihak dalam hal pihak lain melakukan pelanggaran dari ketentuan dalam Perjanjian ini dan yang (apabila pelanggaran tersebut masih dapat diperbaiki) tidak dilakukan perbaikan selama empat belas (14) hari sejak diterimanya permintaan tertulis untuk memperbaiki hal tersebut.
2. Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini disebabkan oleh salah satu atau seluruh kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, maka PARA PIHAK wajib melindungi dan memperhatikan kepentingan dan hak-hak Nasabah.
3. Dengan berakhirnya Perjanjian ini sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, maka :
 - a. Pemasaran Reksa Dana kepada nasabah berdasarkan Perjanjian ini dihentikan.
 - b. PIHAK KEDUA bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan Nasabah secara tertulis dengan tembusan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pengakhiran penunjukkannya sebagai Gerai dan PIHAK KEDUA wajib memberikan data Nasabah secara lengkap kepada PIHAK PERTAMA apabila disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau regulator atau pihak yang berwenang untuk memberikan informasi dan data Nasabah.
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini sampai kewajiban tersebut dinyatakan telah dipenuhi oleh Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
5. Berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak mengakibatkan berakhirnya kepesertaan Nasabah sebagai Nasabah Reksa Dana.
6. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdara sepanjang terkait dengan tata cara pengakhiran Perjanjian yang memerlukan penetapan pengadilan.

FA

FA

PASAL 22

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, **PARA PIHAK** wajib untuk melakukan Pelindungan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam hal ini **Manajer Investasi** (selanjutnya disebut sebagai "Pengendali") menunjuk **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut sebagai "Prosesor") sebagai pemroses data milik calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan dari Pengendali.
2. **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemrosesan Data Pribadi calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan untuk tujuan transaksi Reksa Dana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
3. Pengendali telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan selaku Subjek Data Pribadi. Prosesor melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali.
4. Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud ayat 16.2 Pasal ini adalah pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penggunaan, penyimpanan, perubahan, pengiriman, pemblokiran, atau penghapusan Data Pribadi oleh Prosesor atas nama Pengendali.
5. Prosesor dilarang melakukan pemrosesan Data Pribadi diluar perintah Pengendali, tujuan yang ditetapkan Pengendali, dan/atau ketentuan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengendali.
6. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi pada saat pemrosesan Data Pribadi.
7. **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga mana pun, kecuali pengungkapan tersebut diperlukan untuk pemenuhan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. **PARA PIHAK** wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak **PARA PIHAK** menerima permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.
9. **PARA PIHAK** wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak **PARA PIHAK** menerima penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
10. **PARA PIHAK** wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi apabila:
 - (a) telah mencapai masa retensi;
 - (b) tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau
 - (c) terdapat permintaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
11. **PARA PIHAK** wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:
 - (a) Data pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;

TK
AM

TK
AM

- (b) Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - (c) Terdapat permintaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan; atau
 - (d) Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
12. **PARA PIHAK** wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal:
- (a) Telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - (b) Terdapat permintaan dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - (c) Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
 - (d) Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
13. Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi pada Prosesor:
- (a) Prosesor wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengendali dalam kurun waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak kegagalan diketahui;
 - (b) Pengendali wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam kurun waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan kegagalan oleh Prosesor diketahui kepada Pemegang Unit Penyertaan terkait dan lembaga yang berwenang;
 - (c) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dibuat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pengendalian Data Pribadi yang memuat antara lain:
 - I. Data Pribadi yang terungkap.
 - II. Kapan dan bagaimana Data Pribadi Terungkap.
 - III. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi.

PASAL 23

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelepasan Tuntutan oleh salah satu pihak atas pelanggaran atau kesalahan pihak lainnya mengenai salah satu ketentuan Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai pelepasan tuntutan terhadap pelanggaran berikutnya untuk ketentuan yang sama atau ketentuan yang berbeda atau penundaan atau penghapusan Pihak tersebut untuk melaksanakan atau menggunakan hak, kekuasaan atau hak istimewa yang dimilikinya atau yang mungkin digunakan sebagai pelepasan tuntutan dari pelanggaran atau kesalahan oleh Pihak lain.
2. Jika suatu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dianggap tidak berlaku lagi, tidak sah atau tidak mengikat menurut hukum, maka keabsahan, legalitas dan keberlakuan dari ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau terganggu.
3. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, baik perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahannya akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara tertulis dalam suatu Perjanjian tambahan atau addendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian integral dari Perjanjian ini.


9

4. Perjanjian ini akan mengikat dan tetap berlaku dengan keberlakuan yang sama kepada pejabat penerus dari PARA PIHAK.
5. Tidak satu Pihak pun berhak untuk mengalihkan, memindahkan, mendelegasikan atau mensubkontrakkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain, persetujuan demikian tidak akan ditunda tanpa alasan yang jelas.
6. PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA hanya akan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA berkaitan dengan penjualan efek Reksa Dana secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing adalah dokumen asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA,
PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT



Ade S. Djajaneegara
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,
PT MITRA TEKNO MADANI

Asri Joni Hutasuhut
Direktur Utama

LAMPIRAN 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Menunjuk Pasal 3 dalam Perjanjian ini, lampiran 1 ini bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Nomor : 006/PKS/MTM/II/25 dan Nomor : 002/PKS/MTM/II/25 yang di tandatangani oleh PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT (sebagai "PIHAK PERTAMA") dengan PT MITRA TEKNO MADANI (sebagai "PIHAK KEDUA") (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian").

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengatur hak dan kewajiban dalam ruang lingkup pekerjaan masing-masing sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Lingkup kerja PIHAK PERTAMA:

1. PIHAK PERTAMA menyediakan fitur untuk nasabah dari Gerai melakukan transaksi pembelian, pengalihan dan penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana.
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam penyediaan Produk Reksa Dana, dalam bentuk Reksa Dana Konvensional dan Reksa Dana Syariah.
3. PIHAK PERTAMA melakukan pencatatan transaksi yang terjadi pada Gerai penjualan Reksa Dana PIHAK KEDUA dan Pelaporan transaksi sebagaimana di atur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tentang tanggung jawab selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.
4. PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA untuk melakukan edukasi dan/atau sosialisasi tentang investasi khususnya Reksa Dana kepada nasabah yang menjadi target pasar PIHAK KEDUA

Lingkup kerja PIHAK KEDUA:

1. PIHAK KEDUA akan menentukan produk Reksa Dana yang sesuai untuk di pasarkan kepada nasabahnya.
2. PIHAK KEDUA bersama dengan PIHAK PERTAMA menyiapkan program-program dan materi pemasaran dalam rangka mempromosikan serta mensosialisasikan fitur investasi dan produk-produk Reksa Dana tersedia kepada Nasabah/Konsumen PIHAK KEDUA yang disediakan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bersama dengan PIHAK PERTAMA akan menetapkan target pemasaran secara bersama-sama.
4. Memastikan di dalam sistem elektronik online PIHAK KEDUA sudah terintegrasi API (Application Programing Interface) dengan PIHAK PERTAMA.
5. Melakukan edukasi dan/atau sosialisasi tentang investasi khususnya Reksa Dana kepada nasabah yang menjadi target pasar PIHAK KEDUA.



LAMPIRAN 2
IMBALAN JASA (FEE)

Menunjuk Pasal 10 dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Imbalan Jasa atas penjualan Reksa Dana. Besaran Imbalan Jasa tersebut didapat komponen sebagai berikut:

Deskripsi	Sharing Fee (%)	
	MTM	PNMIM
– Biaya Manajemen/ Management Fee	40%	60%

Catatan:

- 1) Besaran biaya actual pada biaya transaksi dan biaya Manajemen sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus Reksa Dana.
- 2) Kebijakan pembebanan Biaya Transaksi kepada Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewenangan dari PIHAK PERTAMA
- 3) Biaya Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan merupakan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Transaksi dilakukan. Berdasarkan skema pada tabel di atas, dana yang dihasilkan dari biaya tersebut dibagi sesuai dengan komposisi yang tertera pada tabel diatas.
- 4) Biaya Manajemen (*Management Fee*) merupakan biaya pengelolaan Reksa Dana yang dibebankan pada Reksa Dana yang sebagian menjadi hak PIHAK PERTAMA. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA sepakat untuk memberikan porsi *Management Fee* kepada PIHAK KEDUA yang besarnya sesuai perincian diatas berdasarkan yang di dapat PIHAK PERTAMA, dan akan di tagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara bulanan setiap awal bulan berikutnya.
- 5) PARA PIHAK setuju bahwa Imbalan Jasa tersebut belum termasuk pajak (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan) yang wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak.
- 6) Proses perhitungan dan rekonsiliasi data dilakukan secara harian dan penagihan imbalan jasa dimulai dari tanggal 3-5 pada setiap 3 bulannya.

Th
Am

h. h
h. h
r

LAMPIRAN I
DAFTAR REKSA DANA YANG DIPASARKAN MELALUI PIHAK KEDUA

No	Product Name	Bank Kustodian	Nomor Rekening Bank Kustodian	Management Fee
1	PNM Syariah	PT BANK DBS INDONESIA	3320046011	1%
2	PNM Saham Unggulan	PT BANK DBS INDONESIA	3320042246	1%
3	PNM Saham Agresif	PT BANK DBS INDONESIA	3320045988	3%
4	PNM Dana Tunai	BANK MEGA Tbk, PT	10.740.011.237.045	0,09%
5	PNM Faaza	BANK CIMB NIAGA TBK, PT	860.007.617.700	0,15%
6	PNM Ekuitas Syariah	PT BANK DBS INDONESIA	3320046020	2%
7	PNM Indeks Infobank15	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2596000474	1%
8	PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas A	PT BANK DBS INDONESIA	3320047302	1%
9	PNM Amanah Syariah Kelas A	PT BANK DBS INDONESIA	3320046710	1%
10	PNM Optima Bulanan	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2596000474	0,20%

SA
Tfu

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT
DAN
PT MITRA TEKNO MADANI
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN GERAJ PENJUALAN EFEK REKSA DANA**

Nomor PNMIM: 006/PKS/MTM/II/25

Nomor MTM : 002/PKS/MTM/II/25

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh lima (**17-02-2025**), telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan GeraJ Penjualan Efek Reksa Dana (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

1. **PT PNM Investment Management**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan akta No. 23 tanggal 7 Mei 1996 dibuat dihadapan Dr. Widjojo Wilami SH., Notaris di Jakarta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996 sebagaimana terakhir diubah dengan akta Nomor 28 tanggal 14 April 2022 dibuat dihadapan Hadijah S.H., Notaris di Jakarta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 2022 Tambahan No. 15493/2022, berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1), Karet – Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh **Ade S. Djajanegara** dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama PT PNM Investment Management** oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT PNM Investment Management** yang untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. **PT MITRA TEKNO MADANI**, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Menara PNM Lt. 11 Jl. Kuningan Mulia No. 9F Kuningan centre Lot 1 (Kav 1) Karet-Setiabudi Jakarta Selatan 12920 sesuai dengan anggaran dasarnya pendiriannya sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tekno Madani No. 02, tertanggal 04 April 2012 dan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 06 tertanggal 04 Oktober 2023, dalam hal ini diwakili oleh **Asri Joni Hutasuhut** selaku **Direktur Utama** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT MITRA TEKNO MADANI, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" secara Bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Manajer Investasi yang memasarkan Reksa Dana dan bermaksud untuk menyediakan platform produk investasi secara elektronik untuk nasabahnya dan telah memperoleh ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Manajer Investasi di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep.01/PM/MI/98 tanggal 27 Januari 1998;

FA
Tje

h
g
h
y

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha sebagai yang bergerak dalam bidang jasa manajemen sistem informasi dan teknologi (IT system);
3. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk menjadi Gerai Reksa Dana dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA bermaksud menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Gerai Reksa Dana dari PIHAK PERTAMA;
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama penyediaan layanan Gerai Penjualan Efek Reksa Dana sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/SEOJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Penjualan Efek Reksa Dana di Gerai Penjualan Efek Reksa Dana.
5. Bahwa PIHAK KEDUA sepakat melalui Aplikasi PIHAK KEDUA untuk menjadi wadah yang menghubungkan pengguna Aplikasi PIHAK KEDUA untuk melakukan pembukaan rekening Efek Reksa Dana, penempatan atau investasi di atau pembelian unit Reksa Dana dan pencairan atau penjualan kembali unit Reksa Dana melalui Sistem PIHAK PERTAMA.
6. Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat untuk memberikan informasi produk-produk Reksa Dana kepada PIHAK KEDUA dan/atau Pengguna Aplikasi PIHAK KEDUA secara regular.
7. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam pembukaan rekening Efek Reksa Dana, pembelian unit Reksa Dana, penjualan kembali unit Reksa Dana dan pengalihan unit Reksa Dana melalui Aplikasi PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini berdasarkan asas saling menguntungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

P E N G E R T I A N

1. *Application Programming Interface* (API) adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
2. Aplikasi PIHAK KEDUA adalah PNMDigi milik PIHAK KEDUA.
3. Bank Kustodian adalah Lembaga yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif/KIK yang bertugas menjalankan kegiatan penyimpanan, pengadministrasian dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Fund Fact Sheet* adalah laporan bulanan yang disiapkan oleh Manajer Investasi suatu Reksa Dana dan didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Nasabah.
5. Gerai atau Gerai Penjualan Efek Reksa Dana adalah tempat penjualan Efek Reksa Dana, yang dibuka berdasarkan kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pihak lain yang memiliki jaringan usaha luas dalam kegiatan usahanya.
6. Hari Bursa adalah hari dimana perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia berlangsung dan melakukan kegiatannya.
7. Hari Kerja adalah Senin sampai dengan Jumat selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, dimana perusahaan Efek beroperasi.



8. Kode Otentikasi (OTP) adalah kode untuk melakukan verifikasi apakah seseorang itu adalah orang yang berhak untuk melakukan akses terhadap sebuah akun.
9. Kontrak Investasi Kolektif atau "KIK" adalah kontrak investasi kolektif yang dibuat dan ditandatangani antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sehubungan dengan penerbitan Reksa Dana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Layanan Elektronik adalah sistem komputer yang disediakan oleh PARA PIHAK (termasuk tetapi tidak terbatas kepada layanan atau akses informasi melalui perangkat lunak dari PARA PIHAK) dengan tujuan untuk menyampaikan Pesanan dari investor agar dapat melakukan Transaksi.
11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Nasabah adalah karyawan PNM Grup yang telah membuka Rekening Efek Reksa Dana melalui aplikasi PIHAK KEDUA dan telah memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana yang dipasarkan berdasarkan Perjanjian ini.
13. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.
14. Pejabat Berwenang adalah Direksi dan karyawan dari masing-masing Pihak yang ditunjuk untuk mewakili, menerima dan melakukan transaksi terkait dengan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
15. Pembelian (*Subscription*) adalah pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan atas Reksa Dana yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA dan ditawarkan kepada nasabah PIHAK KEDUA.
16. Pembukaan Rekening adalah pembukaan rekening Reksa Dana yang dilakukan oleh Pengguna Aplikasi PIHAK KEDUA.
17. Pemegang Unit Penyertaan adalah nasabah yang telah memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana
18. Penjualan Kembali (*Redemption*) adalah penjualan sebagian/seluruh Unit Penyertaan yang sudah tercatat dalam portofolio Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.



19. Produk Investasi adalah seluruh produk Reksa Dana yang dikelola dan dipasarkan oleh PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA sebagai Gerai.
20. Prospektus adalah dokumen yang memuat informasi terkini yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu secara berkala baik dalam bentuk tertulis maupun bentuk Softcopy sehubungan dengan Reksa Dana, dimana Unit Penyertaan dalam Reksa Dana tersebut ditawarkan, termasuk setiap tambahan atau perubahannya di kemudian hari.
21. Rekening Reksa Dana adalah rekening milik Reksa Dana terkait di bank yang dibuka berdasarkan instruksi dari PIHAK PERTAMA kepada Bank Kustodian atas nama Reksa Dana. Rekening ini akan digunakan untuk proses transaksi-transaksi investasi Reksa Dana sehubungan dengan Perjanjian ini.
22. Rekonsiliasi Data adalah proses penyesuaian data-data yang dimiliki oleh PARA PIHAK melalui jaringan penghubung berdasarkan catatan yang bentuknya telah disepakati.
23. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi, berdasarkan UU Pasar Modal No.8/1995.
24. Sistem PIHAK PERTAMA adalah sistem back-end yang menyediakan layanan transaksi Reksa Dana baik pembukaan rekening Efek Reksa Dana, penempatan atau investasi di atau pembelian unit Reksa Dana dan pencairan atau penjualan kembali melalui integrasi API (Application Programming Interface) yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
25. Transaksi adalah Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan Kembali dan Transaksi Pengalihan.
26. Transaksi Pembelian adalah transaksi dimana Nasabah melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.
27. Transaksi Penjualan Kembali adalah transaksi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian/seluruh atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
28. Transaksi Pengalihan adalah transaksi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan sebagian/seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana.
29. Unit Penyertaan berarti satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio Reksa Dana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memberikan landasan kerjasama bagi PARA PIHAK sebagai penyedia, penyebaran informasi reksa dana, pembelian, pengalihan

FK
AA

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

serta penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana kepada dan dari nasabah yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama melalui sistem elektronik online.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa PIHAK PERTAMA sebagai MANAJER INVESTASI menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Gerai dalam rangka kerja sama penyediaan layanan gerai penjualan Efek Reksa Dana oleh PIHAK PERTAMA melalui Aplikasi PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada Nasabah.
2. Perjanjian ini juga memuat pengaturan hak dan kewajiban PARA PIHAK serta mekanisme pemasaran Efek Reksa Dana oleh Gerai Penjualan Efek Reksa Dana.
3. Perjanjian ini beserta segala perubahan merupakan perjanjian di antara PARA PIHAK dan Perjanjian ini membatalkan dan mengganti semua Perjanjian Gerai di antara PARA PIHAK yang ada sebelum berlakunya Perjanjian ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menginformasikan segala informasi yang diperlukan berkaitan dengan Reksa Dana untuk selanjutnya yang akan ditampilkan pada aplikasi.
5. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kegiatan promosi atas kerja sama baik masing-masing maupun bersama-sama melalui metode promosi yang disepakati PARA PIHAK untuk meningkatkan jumlah Nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk bertransaksi Reksa Dana melalui Aplikasi PIHAK KEDUA dan jumlah dana yang diinvestasikan pada Reksa Dana yang selanjutnya akan dicantumkan di dalam Surat Konfirmasi Transaksi; dan
6. Dalam hal terjadi masalah pada sistem salah satu Pihak, Pihak yang mengalami masalah tersebut wajib segera menyampaikan masalah tersebut kepada Pihak lainnya.

PASAL 4 INFORMASI REKSA DANA

1. PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa calon Nasabah dan/atau Nasabah telah membaca dan memahami informasi berkenaan dengan Reksa Dana yang akan dibeli melalui aplikasi PIHAK KEDUA yang tercantum dalam Prospektus dan Fund Fact Sheet serta memastikan calon Nasabah telah melakukan pembukaan rekening Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang diperlukan dengan benar.
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan informasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA mengenai Prospektus dan Fund Fact Sheet untuk dibaca dan dipahami oleh calon Nasabah dan/atau Nasabah berkenaan dengan Reksa Dana yang akan dibeli melalui aplikasi PIHAK KEDUA.

TP
AM

ll
x
10/8
11

3. Reksa Dana merupakan produk investasi yang dikelola dan merupakan produk milik PIHAK PERTAMA dan tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah atas penempatan atau investasi pada suatu instrumen keuangan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, maka Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Menerima atau menolak sebagian maupun seluruh transaksi, yaitu Transaksi Pembelian, Transaksi Penjualan Kembali dan Transaksi Pengalihan, atas Reksa Dana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi penolakan maka alasannya akan diberitahukan melalui surat elektronik (e-mail) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang akan diteruskan dan memberitahukan penolakan dimaksud kepada Nasabah.
- b. Melakukan kegiatan publikasi dan pemasaran Reksa Dana secara bersama-sama melalui Aplikasi PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Menyediakan seluruh dokumentasi dalam bentuk data maupun informasi, yang terkini, terkait informasi Reksa Dana yang akan dijual melalui Aplikasi PIHAK KEDUA, sebagai berikut:
 - I. Prosepektus;
 - II. *Fund Fact Sheet*;
- b. Memastikan bahwa ketersediaan dokumentasi, data, dan/atau informasi yang disediakan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang disediakan dalam Bahasa Indonesia dan merupakan informasi terkini yang benar, tidak menyesatkan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
- c. Bertanggung jawab atas identifikasi dan verifikasi calon nasabah, kegiatan pembukaan rekening secara elektronik pada Pembelian (*Subscription*) dan Penjualan Kembali (*Redemption*) Unit Penyertaan secara elektronik atas Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi;
- d. Melakukan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta dengan ketentuan pelaksanaan dan perubahannya (apabila ada);

TH
JA

TH
JA

- e. Menyediakan Pejabat Yang Berwenang (PIC) yang sewaktu-waktu dapat dihubungi oleh PIHAK KEDUA dan/atau Nasabah terkait dengan Perjanjian ini serta terkait dengan Produk Investasi;
- f. Menindaklanjuti dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap keluhan atau pengaduan Nasabah berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana dan layanannya yang diterima melalui PIHAK PERTAMA melalui Aplikasi PIHAK KEDUA.
- g. Melakukan integrasi sistem dan/atau API untuk kebutuhan integrasi sistem dengan PIHAK PERTAMA.
- h. Menyediakan informasi sehubungan dengan produk Reksa Dana, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi kepada PIHAK KEDUA secara tertulis sesuai dengan Perjanjian ini atau dalam perubahan yang tertuang di dalam Addendum (bila terdapat perubahan) yang akan digunakan untuk kepentingan aktivitas Perjanjian ini.
- i. Membayarkan biaya administrasi bank berdasarkan laporan transaksi berhasil setiap bulannya.
- j. Menjalankan proses administrasi atas kegiatan investasi di Reksa Dana yang dilaksanakan oleh Nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan melalui Aplikasi yang telah terhubung dengan sistem PIHAK PERTAMA sesuai dengan instruksi dari PIHAK KEDUA, yang terdiri dari Pembukaan Rekening, Transaksi Pembelian dan/atau Transaksi Penjualan Kembali dan/atau Transaksi Pengalihan.
- k. Melakukan pembayaran atas biaya administrasi BANK kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini dengan tepat waktu.
- l. Menjaga citra dan nama baik PIHAK KEDUA.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dengan tetap memperhatikan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- 1. Hak PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Memperoleh integrasi sistem dan/atau API yang terkoneksi dengan PIHAK PERTAMA.
 - b. Menerima pembayaran atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 PKS ini.
 - c. Mendapatkan pengarahan dari PIC yang berkompeten terkait keperluan data, konfirmasi bisnis proses dan verifikasi aplikasi.
 - d. Menerima informasi secara berkala dari PIHAK PERTAMA sehubungan dengan produk Reksa Dana, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi secara tertulis sesuai dengan



Perjanjian ini atau dalam perubahan yang tertuang di dalam Addendum (bila terdapat perubahan) yang akan digunakan untuk kepentingan aktivitas Perjanjian ini.

e. Berhak menonaktifkan/menghentikan pengoperasian sementara dan/atau permanen dalam hal:

- 1) Mengalami mengalami gangguan atau menghentikan aplikasi karena sesuatu hal atas penghentian tersebut PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuan secara resmi baik tertulis maupun lisan kepada PIHAK PERTAMA;
- 2) Terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian;
- 3) Tidak terpenuhinya Hak PIHAK KEDUA/Wanprestasi;
- 4) Penyalahgunaan Aplikasi PNMDigi Karyawan oleh PIHAK PERTAMA dalam kaitannya dengan penggunaan fitur aplikasi; dan
- 5) PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dan memproses transaksi yang melanggar Undang-Undang Negara Indonesia.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Memastikan Aplikasi PIHAK KEDUA terhubung dengan sistem PIHAK PERTAMA sebagai wadah yang menghubungkan Nasabah untuk melakukan Pembukaan Rekening, dan/atau Transaksi Pembelian dan/atau Transaksi Penjualan Kembali dan/atau Transaksi Pengalihan Reksa Dana melalui Aplikasi.
- b. Menyediakan data Pengguna Aplikasi PIHAK KEDUA atau calon Nasabah yang diperlukan sehubungan dengan Pembukaan Rekening Efek Reksa Dana kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Melaksanakan pengiriman dana kepada Bank Kustodian atas instruksi Transaksi Pembelian yang diberikan oleh Nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan dengan sistem bulk dari seluruh Nasabah yang melakukan Transaksi Pembelian, setiap Hari Bursa.
- d. Menampilkan informasi secara jelas, lengkap serta memadai tentang Reksa Dana yang ada sebagaimana tercantum dalam Prospektus dan/atau brosur yang didistribusikan oleh PIHAK PERTAMA, dalam Bahasa Indonesia atau jika dalam Bahasa asing lain yang disepakati bersama, melalui media elektronik, mengenai:
 - I. Informasi bahwa Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh PARA PIHAK, sehingga PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana;
 - II. Investasi pada Reksa Dana merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada PIHAK PERTAMA dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan;
 - III. Jenis Reksa Dana dan risiko yang melekat pada produk Reksa Dana termasuk kemungkinan kerugian nilai yang diderita oleh pemegang Unit Penyertaan akibat



berfluktuasinya NAB sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasarinya.

- IV. Informasi lain yang relevan seperti perihal mengenai Bank Kustodian, surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian sebagai tanda bukti yang sah atas kepemilikan Unit Penyertaan.
- e. Memiliki unit kerja dan/atau fungsi yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dari PIHAK KEDUA.
- f. Memberikan garansi kepada PIHAK PERTAMA atas pekerjaan selama 3 (tiga) bulan terhitung setelah tanggal Berita Acara Serah Terima
- g. PIHAK KEDUA wajib menjaga citra dan nama baik PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

LARANGAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan membuat suatu perkiraan atau representasi atau memberi suatu jaminan sehubungan dengan Reksa Dana, selain dari yang termuat di dalam Prospektus dan materi-materi terbaru yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan didistribusikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilarang memberikan informasi yang menyesatkan, pernyataan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap, janji-janji apapun termasuk namun tidak terbatas memberikan suatu pernyataan dalam bentuk apa pun yang menjanjikan untuk memberikan suatu keuntungan selain yang tercantum dalam Prospektus dan/atau dokumen resmi tertulis dari PIHAK PERTAMA sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, termasuk pernyataan tentang jaminan keuntungan yang mungkin diperoleh Nasabah atas investasinya pada Reksa Dana.

PASAL 8

LAYANAN ELEKTRONIK

1. Seluruh Transaksi oleh Nasabah akan di proses oleh PIHAK PERTAMA dengan mempergunakan formulir/aplikasi termasuk instruksi melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di bawah, yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam dokumen keterbukaan dan/atau dokumen penawaran yang relevan lainnya.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan persyaratan kepada PIHAK KEDUA untuk mengingatkan nasabah untuk bertanggung jawab atas keamanan dan penyimpanan nomor rekening efek serta setiap dan semua kata kunci (*password*), identifikasi, dan kode lainnya yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Nasabah dengan tujuan



memungkinkan Nasabah untuk mengakses Layanan Elektronik dan rekening efek ("Kode").

3. Dengan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengandalkan tanda tangan elektronik dan/atau masukan Kode OTP yang tepat untuk memastikan bahwa setiap Pesanan yang disampaikan melalui PIHAK PERTAMA adalah berasal dari nasabah Aplikasi PIHAK KEDUA dan untuk bertindak berdasarkan asumsi tersebut.
4. PIHAK KEDUA akan mensyaratkan Nasabah dari Aplikasi PIHAK KEDUA untuk bertanggung jawab penuh atas setiap instruksi yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA melalui penggunaan Layanan Elektronik walaupun Pesanan tersebut mungkin telah diberikan oleh pihak ketiga dengan atau tanpa kewenangan untuk memberikan instruksi atau instruksi atas nama nasabah.
5. Konfirmasi atas aktivitas Transaksi sebagaimana dimaksud pasal ini (untuk selanjutnya disebut Dokumen Konfirmasi Transaksi), diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Nasabah selaku Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.
6. Transaksi dan penyampaian dokumen termasuk Dokumen Konfirmasi Transaksi dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh PARA PIHAK. PARA PIHAK wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Nasabah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan melindungi kepentingan Nasabah yang beritikad baik serta memastikan Nasabah telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan PARA PIHAK.
7. Dalam hal instruksi yang disampaikan oleh Nasabah dari Aplikasi PIHAK KEDUA tidak asli atau palsu, tipuan, meragukan atau keliru ada sepenuhnya pada Nasabah, dan PIHAK PERTAMA akan mensyaratkan Nasabah untuk menyetujui bahwa Nasabah akan menjamin PARA PIHAK dan pegawai-pegawainya atas setiap kerugian yang dialami oleh PARA PIHAK atau pegawai-pegawainya yang timbul akibat sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan sehubungan dengan instruksi yang diberikan atau dianggap dilakukan oleh Nasabah atau orang yang dikuasakan olehnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Hilangnya Kode atau penggunaan Kode yang tidak sah;
 - b. Penggunaan atau akses yang tidak sah terhadap Layanan Elektronik;
 - c. Pemalsuan tanda tangan elektronik nasabah;
 - d. Adanya keterlambatan, kesalahan, kegagalan atau kehilangan akses atau tidak tersedianya Layanan Elektronik dengan alasan apapun.

PASAL 9

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** akan mengenakan biaya administrasi BANK sebesar Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) pertransaksi.



2. Pembayaran dilakukan secara *reimburse* setiap 6 (enam) setelah **PIHAK PERTAMA** menerima dokumen tagihan (foto copy PKS dan surat reimburse) dari **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** dapat mengenakan biaya sharing fee dengan besaran yang disepakati **PARA PIHAK**.
4. Mengenai skema pembayaran imbalan jasa akan dijabarkan pada Lampiran 2 dari Perjanjian ini.
5. **PARA PIHAK** mengerti dan menyetujui bahwa segala kewajiban perpajakan yang timbul akibat perjanjian ini mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. Semua pembayaran kepada PIHAK KEDUA ditunjukkan kepada :
Nama : PT BANK MANDIRI INDONESIA
No. Rekening : 122.00.212222.2
Atas nama : PT. MITRA TEKNO MADANI
7. Ketentuan perpajakan dalam Perjanjian ini dapat diubah sewaktu-waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
8. Pengakhiran Perjanjian ini sebelum habisnya jangka waktu Perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak menghapuskan kewajiban perpajakan **PARA PIHAK**.

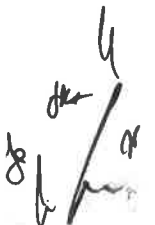
PASAL 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan saling menjamin satu dengan lainnya pada saat ditandatanganinya Perjanjian bahwa:

1. PARA PIHAK adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh orang-perorangan yang mempunyai kecakapan dan kewenangan untuk bertindak termasuk penggantiannya yang sah, terkait untuk melaksanakan semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing PIHAK serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing PIHAK dalam menjalankan perusahaannya.
3. PARA PIHAK diwakili oleh orang yang mempunyai hak dan wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian, dan juga setiap semua pengganti dari orang-orang tersebut akan diberitahukan kepada Pihak lainnya dan akan memperoleh semua tindakan korporasi yang sah yang diperlukan untuk mengikat masing-masing PIHAK.
4. PARA PIHAK telah melakukan tindakan yang wajar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap masing-masing PIHAK untuk mengetahui identitas dan profil Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah dan dan Program APU PPT dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Fg



5. Masing-masing PIHAK akan membebaskan pihak lainnya dari tuntutan hukum, kerugian, biaya/ongkos atas kelalaian/kesalahan atau pelanggaran persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK.
6. PARA PIHAK menjamin bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik, jujur dan sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
7. PARA PIHAK menjamin bahwa sepanjang pengetahuannya, keterangannya dan keyakinannya, semua informasi yang diberikan kepada Pihak lainnya sebelum dan selama jangka waktu Perjanjian adalah akurat dan dengan cara apapun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
8. PARA PIHAK menjamin bahwa individu yang melaksanakan dan/atau menandatangani Perjanjian ini telah sesuai dalam segala hal baik berkenaan dengan kewenangannya dan kualifikasinya untuk melaksanakan dan/atau menandatangani Perjanjian ini.
9. PARA PIHAK menjamin bahwa sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan Perjanjian oleh PARA PIHAK hanya akan dipergunakan untuk kepentingan PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini dan tidak untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah hukum Indonesia.
10. PARA PIHAK menjamin bahwa sistem yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan Perjanjian. Dalam hal terjadi kerusakan atau gangguan pada sistem yang dapat berdampak pada pelaksanaan Perjanjian, Pihak yang mengalami tersebut wajib segera menginformasikan kerusakan atau gangguan pada sistem tersebut pada Pihak lainnya dan melakukan perbaikan atas sistem tersebut. Masing-masing Pihak sepakat untuk melakukan penelitian dan membantu Pihak lainnya untuk mencari solusi penyelesaian terhadap gangguan tersebut dan melakukan upaya-upaya perbaikan sebagai berikut:
 - a. Bersama-sama meneliti untuk mencari tahu penyebab gangguan yang harus dilakukan setelah pemberitahuan baik lisan maupun tertulis dari Pihak yang pertama kali menyadari terjadinya gangguan kepada Pihak lainnya;
 - b. Setelah penyebab gangguan ditemukan, Pihak yang bersangkutan akan melakukan upaya yang optimal untuk menanggulangi gangguan dimaksud;
 - c. Pihak yang bersangkutan akan segera memberitahukan kepada Pihak lainnya apabila sistem yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini telah kembali beroperasi secara normal.

Pasal 11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PEMASARAN

1. Masing-masing Pihak dengan ini memberikan Pihak lainnya hak bebas royalti, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan secara terbatas untuk menggunakan merek, nama dagang, logo, konten Aplikasi, dan tanda dan nama pembeda lain secara terbatas ("Hak



TH
Am

- (Handwritten signature)*

1. PARA PIHAK setuju untuk tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan, penyebaran atau pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga manapun untuk tujuan apapun selain untuk kepentingan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya kecuali jika informasi tersebut:
 - a. Telah atau sudah menjadi pengetahuan umum selain karena pelanggaran Perjanjian atau sebagai akibat pengungkapan oleh salah satu pihak; atau
 - b. Pihak penerima informasi rahasia dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah berada dalam penguasaannya atau dalam berkasnya sebelum diterima dari pihak pemilik informasi rahasia; atau
 - c. Diharuskan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, peraturan perundangan oleh Badan Pemerintahan yang berwenang atau pihak berwenang lainnya.
2. Dalam hal pihak penerima informasi menjadi wajib untuk membuka informasi rahasia karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau karena diperintahkan oleh pihak atau Lembaga yang berwenang, maka pihak penerima informasi akan menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak pemilik informasi. Sehubungan dengan kewajiban untuk mengungkapkan informasi rahasia karena perintah dari pihak atau Badan Pemerintah yang berwenang, maka Pihak penerima informasi akan memberikan pemberitahuan sesegera mungkin kepada Pihak pemilik informasi, sehingga

Pihak pemilik informasi dapat melakukan tindakan hukum yang diperlukan seperti sanggahan atau keberatan kepada pihak atau Badan Pemerintahan tersebut.

3. Masing-masing Pihak akan memastikan bahwa seluruh persetujuan yang diperlukan telah diperoleh agar data dan informasi Pemegang Unit Penyertaan diterima dan dapat diproses secara sah menurut hukum oleh Pihak lainnya sesuai dengan syarat-syarat dari Perjanjian ini.
4. Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 13 Perjanjian ini akan tetap berlaku terlepas dari keputusan dan/atau berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 13

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

1. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas risiko kerugian yang dialami Nasabah yang melakukan investasi dalam Reksa Dana termasuk risiko fluktuasi harga yang terjadi atas Reksa Dana dan risiko atas pengelolaan Reksa Dana kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian mana yang timbul disebabkan karena kelalaian yang nyata dari PIHAK tersebut.
2. Kelalaian yang disebabkan PARA PIHAK menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
3. PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan ganti rugi apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini disebabkan oleh *Force Majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perjanjian ini.

PASAL 14

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Setiap kerugian yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK dengan menetapkan dasar pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK menjadi tanggung jawab PIHAK tersebut.
2. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK secara proporsional dan akan ditentukan secara musyawarah untuk mufakat secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.



PASAL 15
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut, yaitu kejadian atau peristiwa peperangan (yang dideklarasikan), huru-hara, sabotase, pemberontakan, bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya), wabah penyakit, kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang), pemogokan umum, perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah atau instansi terkait, yang dapat mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian ini.
2. Dalam hal ini terjadinya *force majeure* tersebut, maka pihak yang terkena wajib segera memberitahukan keadaan *force majeure* tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa terhitung terjadinya keadaan *force majeure*.
3. Apabila dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, pihak yang menerima pemberitahuan tidak menanggapi, maka akan dianggap bahwa peristiwa tersebut telah diketahuinya.
4. Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan terjadinya *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya, dan pihak yang mengalami *force majeure* tersebut tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

1. Seluruh komunikasi, pemberitahuan, persetujuan, pengesampingan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini ("Pemberitahuan") harus dibuat secara tertulis dan akan dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya apabila (a) disampaikan secara langsung, (b) dikirimkan melalui faksimili (bukti penerimaan diperlukan), (c) dikirimkan melalui alamat surat elektronik (e-mail) atau (d) dikirimkan melalui jasa pengiriman yang diakui (bukti penerimaan diperlukan), dalam setiap pengiriman akan dikirimkan kepada alamat, alamat surat elektronik (e-mail) dan nomor faksimili sebagaimana disebutkan di bawah ini (atau pada alamat, alamat surat elektronik (e-mail) atau nomor faksimili lainnya sebagaimana diajukan oleh suatu PIHAK melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sesuai dengan Pasal ini):

TH
AM

g
L
H
H

PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt. 15 JL. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan centre Lot 1 (Kav 1) Karet-Setiabudi
Jakarta Selatan 12920
Up. Marketing retail
Telp : 021-2511395
Faks : 021-2511385

PT Mitra Tekno Madani

Menara PNM Lt. 11 JL. Kuningan Mulia No. 9F
Kuningan centre Lot 1 (Kav 1) Karet-Setiabudi
Jakarta Selatan 12920
Up. Bisnis dan Pelayanan
Telp : 021 - 57939146 /47
Fax : 021 - 22907158
Email : office@mtm.co.id

2. Kecuali apabila terdapat bukti bahwa Pemberitahuan telah diterima lebih awal, maka suatu Pemberitahuan dianggap telah diberikan apabila:
 - a. disampaikan secara langsung atau melalui kurir, apabila dikirimkan ke alamat sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dan dibuktikan dengan tanda terima atas Pemberitahuan tersebut;
 - b. disampaikan melalui faksimili, apabila konfirmasi bahwa atas pengiriman telah dicatat dalam mesin faksimili pengirim; dan/atau
 - c. disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimaan melalui telepon).
3. PARA PIHAK berhak untuk mengubah alamat, alamat surat elektronik (e-mail) dan nomor faksimili sebagaimana disebutkan pada ayat 1 Pasal ini di atas dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan pada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

PASAL 17**HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Perjanjian ini ditafsirkan menurut dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan menggunakan peraturan BAPMI yang berlaku.



PASAL 18
PEMBAJAKAN KARYAWAN

PARA PIHAK menyetujui bahwa selama jangka waktu Perjanjian dan untuk masa dua belas (12) bulan setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini tidak akan secara langsung atau tidak langsung menawarkan/menerima karyawan dan/atau konsultan dari salah satu pihak (dengan status dan/atau bentuk kerja apapun) yang terlibat dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak karyawan dimaksud terikat. Terhadap pelanggaran ketentuan ini maka pihak yang kehilangan karyawan berhak mendapat kompensasi sebesar lima puluh (50) kali pendapatan kotor perbulan karyawan tersebut.

PASAL 19
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan/atau sejak tanggal 17-02-2025 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 18-02-2026 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh enam);
2. Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ayat 1 Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan kebutuhan.
3. Dengan tidak mengurangi arti ketentuan ayat 1 Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap tahun sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 20
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

1. Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan tidak pernah dan/atau menjanjikan memberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Komisar, Direksi, Karyawan Para Pihak, dan Pihak Perantara/Perekomendasi, pemberian dalam bentuk uang dan/atau yang lain yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan keuntungan pribadi yang berakibat langsung atau tidak langsung pada pelaksanaan Perjanjian, baik sebelum, pada saat, selama dan/atau setelah dibentuknya kerjasama Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
2. Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan tidak pernah menerima permintaan secara langsung maupun tidak langsung dan/atau janji dari Komsaris, Direksi, Karyawan Para Pihak, dan Pihak Perantara/Perekomendasi, pemberian dalam bentuk uang dan/atau

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

yang lain yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan keuntungan pribadi yang berakibat langsung atau tidak langsung pada kondisi pelaksanaan kerjasama, baik sebelum, pada saat, selama dan/atau setelah dilakukannya kerjasama.

3. Bahwa apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana hal tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka Pihak yang melanggar bersedia untuk menerima konsekuensi sebagaimana yang ditetapkan Pihak lainnya namun tidak terbatas pada dilakukannya evaluasi sampai dengan pemutusan hubungan kerjasama.

PASAL 21

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri secara seketika oleh salah satu pihak dalam hal pihak lain melakukan pelanggaran dari ketentuan dalam Perjanjian ini dan yang (apabila pelanggaran tersebut masih dapat diperbaiki) tidak dilakukan perbaikan selama empat belas (14) hari sejak diterimanya permintaan tertulis untuk memperbaiki hal tersebut.
2. Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini disebabkan oleh salah satu atau seluruh kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, maka PARA PIHAK wajib melindungi dan memperhatikan kepentingan dan hak-hak Nasabah.
3. Dengan berakhirnya Perjanjian ini sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, maka :
 - a. Pemasaran Reksa Dana kepada nasabah berdasarkan Perjanjian ini dihentikan.
 - b. PIHAK KEDUA bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan Nasabah secara tertulis dengan tembusan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pengakhiran penunjukkannya sebagai Gerai dan PIHAK KEDUA wajib memberikan data Nasabah secara lengkap kepada PIHAK PERTAMA apabila disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau regulator atau pihak yang berwenang untuk memberikan informasi dan data Nasabah.
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini sampai kewajiban tersebut dinyatakan telah dipenuhi oleh Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
5. Berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak mengakibatkan berakhirnya kepesertaan Nasabah sebagai Nasabah Reksa Dana.
6. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdara sepanjang terkait dengan tata cara pengakhiran Perjanjian yang memerlukan penetapan pengadilan.



PASAL 22

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, **PARA PIHAK** wajib untuk melakukan Pelindungan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam hal ini **Manajer Investasi** (selanjutnya disebut sebagai "Pengendali") menunjuk **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut sebagai "Prosesor") sebagai pemroses data milik calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan dari Pengendali.
2. **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemrosesan Data Pribadi calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan untuk tujuan transaksi Reksa Dana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
3. Pengendali telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan selaku Subjek Data Pribadi. Prosesor melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali.
4. Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud ayat 16.2 Pasal ini adalah pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penggunaan, penyimpanan, perubahan, pengiriman, pemblokiran, atau penghapusan Data Pribadi oleh Prosesor atas nama Pengendali.
5. Prosesor dilarang melakukan pemrosesan Data Pribadi diluar perintah Pengendali, tujuan yang ditetapkan Pengendali, dan/atau ketentuan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengendali.
6. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi pada saat pemrosesan Data Pribadi.
7. **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga mana pun, kecuali pengungkapan tersebut diperlukan untuk pemenuhan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. **PARA PIHAK** wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak **PARA PIHAK** menerima permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.
9. **PARA PIHAK** wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak **PARA PIHAK** menerima penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
10. **PARA PIHAK** wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi apabila:
 - (a) telah mencapai masa retensi;
 - (b) tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau
 - (c) terdapat permintaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
11. **PARA PIHAK** wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:
 - (a) Data pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;



- (b) Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - (c) Terdapat permintaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan; atau
 - (d) Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
12. **PARA PIHAK** wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal:
- (a) Telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - (b) Terdapat permintaan dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - (c) Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
 - (d) Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
13. Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi pada Prosesor:
- (a) Prosesor wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengendali dalam kurun waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak kegagalan diketahui;
 - (b) Pengendali wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam kurun waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan kegagalan oleh Prosesor diketahui kepada Pemegang Unit Penyertaan terkait dan lembaga yang berwenang;
 - (c) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dibuat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pengendalian Data Pribadi yang memuat antara lain:
 - I. Data Pribadi yang terungkap.
 - II. Kapan dan bagaimana Data Pribadi Terungkap.
 - III. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi.

PASAL 23

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelepasan Tuntutan oleh salah satu pihak atas pelanggaran atau kesalahan pihak lainnya mengenai salah satu ketentuan Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai pelepasan tuntutan terhadap pelanggaran berikutnya untuk ketentuan yang sama atau ketentuan yang berbeda atau penundaan atau penghapusan Pihak tersebut untuk melaksanakan atau menggunakan hak, kekuasaan atau hak istimewa yang dimilikinya atau yang mungkin digunakan sebagai pelepasan tuntutan dari pelanggaran atau kesalahan oleh Pihak lain.
2. Jika suatu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dianggap tidak berlaku lagi, tidak sah atau tidak mengikat menurut hukum, maka keabsahan, legalitas dan keberlakuan dari ketentuan-ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau terganggu.
3. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, baik perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahannya akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara tertulis dalam suatu Perjanjian tambahan atau addendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian integral dari Perjanjian ini.

TH
AM

101
7

4. Perjanjian ini akan mengikat dan tetap berlaku dengan keberlakuan yang sama kepada pejabat penerus dari PARA PIHAK.
5. Tidak satu Pihak pun berhak untuk mengalihkan, memindahkan, mendelegasikan atau mensubkontrakkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain, persetujuan demikian tidak akan ditunda tanpa alasan yang jelas.
6. PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA hanya akan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA berkaitan dengan penjualan efek Reksa Dana secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing adalah dokumen asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA,
PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT

Ade S. Djajanegara
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,
PT MITRA TEKNO MADANI



Asri Joni Hutasuhut
Direktur Utama

LAMPIRAN 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Menunjuk Pasal 3 dalam Perjanjian ini, lampiran 1 ini bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Nomor : 006/PKS/MTM/II/25 dan Nomor : 002/PKS/MTM/II/25 yang di tandatangani oleh PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT (sebagai "PIHAK PERTAMA") dengan PT MITRA TEKNO MADANI (sebagai "PIHAK KEDUA") (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian").

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengatur hak dan kewajiban dalam ruang lingkup pekerjaan masing-masing sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Lingkup kerja PIHAK PERTAMA:

1. PIHAK PERTAMA menyediakan fitur untuk nasabah dari Gerai melakukan transaksi pembelian, pengalihan dan penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana.
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam penyediaan Produk Reksa Dana, dalam bentuk Reksa Dana Konvensional dan Reksa Dana Syariah.
3. PIHAK PERTAMA melakukan pencatatan transaksi yang terjadi pada Gerai penjualan Reksa Dana PIHAK KEDUA dan Pelaporan transaksi sebagaimana di atur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tentang tanggung jawab selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.
4. PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA untuk melakukan edukasi dan/atau sosialisasi tentang investasi khususnya Reksa Dana kepada nasabah yang menjadi target pasar PIHAK KEDUA

Lingkup kerja PIHAK KEDUA:

1. PIHAK KEDUA akan menentukan produk Reksa Dana yang sesuai untuk di pasarkan kepada nasabahnya.
2. PIHAK KEDUA bersama dengan PIHAK PERTAMA menyiapkan program-program dan materi pemasaran dalam rangka mempromosikan serta mensosialisasikan fitur investasi dan produk-produk Reksa Dana tersedia kepada Nasabah/Konsumen PIHAK KEDUA yang disediakan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bersama dengan PIHAK PERTAMA akan menetapkan target pemasaran secara bersama-sama.
4. Memastikan di dalam sistem elektronik online PIHAK KEDUA sudah terintegrasi API (Application Programing Interface) dengan PIHAK PERTAMA.
5. Melakukan edukasi dan/atau sosialisasi tentang investasi khususnya Reksa Dana kepada nasabah yang menjadi target pasar PIHAK KEDUA.

Jay TK

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

LAMPIRAN 2
IMBALAN JASA (FEE)

Menunjuk Pasal 10 dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Imbalan Jasa atas penjualan Reksa Dana. Besaran Imbalan Jasa tersebut didapat komponen sebagai berikut:

Deskripsi	Sharing Fee (%)	
	MTM	PNMIM
- Biaya Manajemen/ Management Fee	40%	60%

Catatan:

- 1) Besaran biaya actual pada biaya transaksi dan biaya Manajemen sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus Reksa Dana.
- 2) Kebijakan pembebanan Biaya Transaksi kepada Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewenangan dari PIHAK PERTAMA
- 3) Biaya Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan merupakan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Transaksi dilakukan. Berdasarkan skema pada tabel di atas, dana yang dihasilkan dari biaya tersebut dibagi sesuai dengan komposisi yang tertera pada tabel diatas.
- 4) Biaya Manajemen (*Management Fee*) merupakan biaya pengelolaan Reksa Dana yang dibebankan pada Reksa Dana yang sebagian menjadi hak PIHAK PERTAMA. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA sepakat untuk memberikan porsi *Management Fee* kepada PIHAK KEDUA yang besarnya sesuai perincian diatas berdasarkan yang di dapat PIHAK PERTAMA, dan akan di tagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara bulanan setiap awal bulan berikutnya.
- 5) PARA PIHAK setuju bahwa Imbalan Jasa tersebut belum termasuk pajak (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan) yang wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak.
- 6) Proses perhitungan dan rekonsiliasi data dilakukan secara harian dan penagihan imbalan jasa dimulai dari tanggal 3-5 pada setiap 3 bulannya.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

LAMPIRAN I
DAFTAR REKSA DANA YANG DIPASARKAN MELALUI PIHAK KEDUA

No	Product Name	Bank Kustodian	Nomor Rekening Bank Kustodian	Management Fee
1	PNM Syariah	PT BANK DBS INDONESIA	3320046011	1%
2	PNM Saham Unggulan	PT BANK DBS INDONESIA	3320042246	1%
3	PNM Saham Agresif	PT BANK DBS INDONESIA	3320045988	3%
4	PNM Dana Tunai	BANK MEGA Tbk, PT	10.740.011.237.045	0,09%
5	PNM Faaza	BANK CIMB NIAGA TBK, PT	860.007.617.700	0,15%
6	PNM Ekuitas Syariah	PT BANK DBS INDONESIA	3320046020	2%
7	PNM Indeks Infobank15	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2596000474	1%
8	PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas A	PT BANK DBS INDONESIA	3320047302	1%
9	PNM Amanah Syariah Kelas A	PT BANK DBS INDONESIA	3320046710	1%
10	PNM Optima Bulanan	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2596000474	0,20%

7
TA
AM

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100